

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4206/2531

นาย รุทเธอร์ สูลเซอร์มานน์
นาย โกมล ดารารัตน์โรจน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57

โจทก์มีฎมิลำเนาอยู่ประเทศเยอรมนีมอบอำนาจให้ว.ฟ็องคตี แม้หนังสือมอบอำนาจให้ฟ็องคตีของโจทก์จะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศเยอรมนีรับรองมา แต่ศาลชั้นต้นก็ได้สอบสวนและจำเลยก็ไม่ร้องขอให้ศาลสอบสวนถึงอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจถือว่าศาลและจำเลยมิได้สงสัยอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจเมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานมาสืบหักล้างว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ของโจทก์ก็ฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ็องคตีโดยถูกต้องแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติฯ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายวีระผู้รับมอบอำนาจฟ็องคตี พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีนายวีระ อัมพรกลิ่นแก้ว และนายบุญเฟื่อง สยามวาลา เบิกความว่า ได้ส่งหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๑ ไปให้โจทก์ลงลายมือชื่อพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่ประเทศเยอรมนี โจทก์ลงลายมือชื่อมอบอำนาจมาให้เมื่อนายวีระยื่นฟ้องจำเลยและอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากโจทก์แล้ว จำเลยก็มีได้ยื่น

คำร้องขอให้ศาลทำการสอบสวนถึงอำนาจฟ้องของนายวีระ จำเลยคงเบิกความว่าเคยเห็นลายมือชื่อโจทก์มาก่อน ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 ท้ายฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ เนื่องจากไม่เหมือนกับที่โจทก์ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ที่เคยส่งให้จำเลย ส่วนจะเป็นลายมือชื่อโจทก์หรือไม่ ไม่ยืนยัน แต่จำเลยก็มีได้นำเอกสารที่มีลายมือชื่อโจทก์มาแสดงต่อศาล จึงเป็นการเบิกความที่เลื่อนลอย ไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่จำเลยนำนายชัยพจน์ ตีระวนิชมาเบิกความว่า พยานประจำฝ่ายสัญญาติและนิติกรกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่รับรองเอกสารสำหรับใช้ในราชการทั้งในและต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 ไม่ได้ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนิติกรของประเทศนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไม่ได้รับรองเมื่อนำมาใช้ในประเทศไทยโดยทางราชการแล้ว ไม่ได้ได้รับความเชื่อถือ่าใช้ได้นั้น เห็นว่าแม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศเยอรมนีรับรองมา แต่ศาลชั้นต้นก็ได้สอบสวนและจำเลยก็ไม่ร้องขอให้ศาลสอบสวนถึงอำนาจฟ้องของนายวีระก็ถือว่าศาลและจำเลยมิได้สงสัยอำนาจฟ้องของนายวีระ เมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานมาสืบหักล้างว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ของโจทก์ก็ฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายวีระฟ้องคดีโดยถูกต้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ